

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 519/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายทองหล่อ ผลจะโป๊ะ

จำเลย

นายทองหล่อ ผลจะโป๊ะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 371,91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ
จำคุก 2 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงฯ จำคุก 1 ปี
รวม 2 กระทั่งให้จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 14 สำนวนธุรการ)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 50,000 บาท (อันดับ 2,7 สำนวนธุรการ)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรที่จะได้ตรวจ
พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาของจำเลยก่อน แต่ปรากฏว่าจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุ

อันควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรที่จะได้ตรวจ
พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาของจำเลยก่อน แต่ปรากฏว่าจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุ
อันควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชันชือ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>